

1501219-56.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Felipe Scherer Borborema

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121473/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 24747711 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2121473 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTOFHER HENRY NOGUEIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501219-56.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121473/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 24747711 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2121473 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTOFHER HENRY NOGUEIRA

Réu Preso

Aos 20/07/2022, 14:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Daniel Felipe Scherer Borborema, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu CHRISTOFHER HENRY NOGUEIRA (este através da estação virtual da administração da unidade prisional em que se encontra custodiado) e do Dr. Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de

documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas, as testemunhas de acusação (comuns) José Donizetti de Almeida Júnior e Luiz Manoel de Lima, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final, foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. Christofher Henry Nogueira foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo a denúncia, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 9h, na Rua Capitão Manoel Alves Carneiro, defronte ao numeral 1341, Jardim Beatriz, nesta cidade de São Carlos, trazia consigo, no bolso de sua blusa, 07 porções de cocaína, na forma de pedras de crack, soltas, pesando 1,02g, além de outras 45 porções de cocaína, na forma de pedras de crack, no interior de uma embalagem de medicamento tipo "Cebion", pesando 5,85g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo de constatação de fls. 27/29 e laudo de exame toxicológico de fls. 64/66. Na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento pelo local, avistaram o acusado, que, ao notar a aproximação dos policiais tentou fugir, motivando a abordagem. Com o acusado, também foi encontrada a quantia de R\$ 80,00, proveniente da venda de drogas. Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado, apresentou defesa preliminar, e a denúncia foi recebida em 04/07/2022, citando-se o acusado com a abertura da instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se testemunhas e o acusado foi interrogado. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a Defesa pela absolvição. É o relatório. Decido. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24) e laudo pericial (fls. 27/29). A autoria também está comprovada. Os policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos, afirmando que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram o acusado e este tentou evadir-se. Conseguiram abordar o acusado e, em busca pessoal, localizaram as pedras de crack no bolso da blusa tipo canguru, além das pedras de crack dentro da embalagem de vitamina tipo 'cebion'. No bolso da bermuda, apreenderam ainda R\$ 80,00. A prova foi suficientemente confirmada pelo interrogatório do acusado, no sentido de que efetivamente as drogas estavam em seu poder. Há ainda prova da destinação ao tráfico. Primeiro, porque o próprio acusado reconhece que pelo menos as pedras de crack que estavam na embalagem 'cebion' efetivamente seriam vendidas. Demais disso, a quantidade de pedras já é elemento comprobatório da destinação à traficância. Prosseguindo, não há indício algum da coação alegada pelo acusado em interrogatório. Simples regras de experiência não permitem, por indução, concluir que o acusado foi efetivamente coagido por traficante. O fato de alguns usuários por vezes serem coagidos a traficar - e essa sequer é a regra no tráfico - não permite concluir seja caso do acusado, apenas porque ele apresentou essa alegação. O conjunto probatório não leva o espírito do julgador, com base em parâmetros de razoabilidade, a qualquer dúvida que justificasse a absolvição. Passo à dosimetria da pena (sistema trifásico: art. 68, caput CP). Primeira fase (art. 59, CP c.c. artigo 42 da Lei 11.343/2006): não há circunstâncias negativas. Segunda fase (agravantes ou atenuantes: arts. 61, 62 e 65, CP): o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), conforme fls. 110, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, mas confessou o crime, motivo pelo qual a pena é mantida no mínimo legal. Terceira fase (causas de diminuição ou aumento da pena): não há majorantes ou minorantes, lembrando que a reincidência impede o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pena definitiva: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, 2º, CPP): tendo em vista a reincidência do acusado e a quantidade de pena aplicada, o regime inicial deverá ser o fechado. Substituição por penas alternativas (art. 44, CP):

incabível, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência. Julgo procedente a ação e condeno o acusado Christofher Henry Nogueira como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, valendo cada qual 1/30 do salário-mínimo. Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Sem condenação em custas, uma vez que faz jus à AJG. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Após publicação da sentença, pelo réu foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER DA R. SENTENÇA, RENUNCIANDO ao direito de recurso, por estar conformado com a decisão proferida. NADA MAIS. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):